

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2336/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายสมนึก ทองศรีสังข์

จำเลย

นายสมนึก ทองศรีสังข์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ เนื่องจากต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่แก้ไข แล้วจำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 เดือน และปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกรอไว้ 1 ปี แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษ และไม่ปรับ แต่ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง 1 เดือน เป็นการพิพากษาแก้ไข มากและเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 31,32)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 56,83 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับแต่ให้เปลี่ยน โทษจำคุกเป็นโทษกักขัง 1 เดือนแทน นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล

ชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 28)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 29)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่รอการลงโทษโดยให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็น กักขัง 1 เดือนก็ตามก็เป็นการแก้ไขเล็กน้อย และไม่ได้เพิ่มเติมโทษจำเลย คู่ความ ย่อมต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 219 ที่แก้ไขแล้วฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่รอการลงโทษโดยให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็น กักขัง 1 เดือนก็ตามก็เป็นการแก้ไขเล็กน้อย และไม่ได้เพิ่มเติมโทษจำเลย คู่ความ ย่อมต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 219 ที่แก้ไขแล้วฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-ศักดิ์ดา โหมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ